

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עידית סילמן

פ/1043/25

הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון – פסיכולוג שהורשע בעבירת מין), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 35 בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

”ה) בוועדת התלונות ובוועדת משמעת תכהן אישה אחת לפחות.”
 2. תיקון סעיף 38 בסעיף 38(ב) לחוק העיקרי, אחרי ”39” יבוא ”או 39א”.
 3. הוספת סעיף 39א אחרי סעיף 38 לחוק העיקרי יבוא:
- ”השעיה של 39א. (א) (1) פסיכולוג שהורשע בעבירת מין או פסיכולוג שהורשע בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח–1998², יושעה מעיסוקו החל ממועד הרשעתו ועד להחלטת המנהל בעניינו לפי סעיף קטן (ב) או עד להחלטת ועדת המשמעת לפי סעיף 43, לפי המוקדם, וועדת הרישום תתלה את רישומו בפנקס.
- (2) פסיכולוג שהורשע כאמור ידווח למנהל על הרשעתו באופן מידי ורשאי הוא לבקש מהמנהל לבטל את השעייתו, לקצר את תקופת ההשעיה או לקבוע הגבלות על תחומי עיסוקו במקומה.
- (3) בסעיף זה –

¹ ס”ח התשל”ז, עמ’ 158.

² ס”ח התשנ”ח, עמ’ 166.

"הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או מי שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991³;

"עבירת מין" – אחת מאלה: עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, עבירה המנויה בסימן ה' בפרק י', למעט עבירה לפי סעיף 352 שבו, או עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368 לחוק האמור.

(ב) הושעה פסיכולוג מעיסוקו כאמור בסעיף קטן (א), יחליט המנהל, על פי המלצת ועדת התלונות, אם לבטל את ההשעיה, להאריך את תקופת ההשעיה לתקופה נוספת שיקבע או להגביל את תחומי עיסוקו של הפסיכולוג לתקופה שיקבע; פסיכולוג רשאי לבקש שהמנהל לא יקבל החלטה כאמור בעניינו, ואם ביקש זאת – תעמוד ההשעיה בתקופה עד להחלטה לפי סעיף 43.

(ג) להרכב ועדת התלונות שתיתן את המלצתה למנהל כאמור בסעיף קטן (ב), יתווסף נציג בעל הכשרה, ידע וניסיון בתחום הפגיעות המיניות.

(ד) ועדת התלונות תגיש למנהל את המלצתה בתוך חודש מהמועדים כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שנתנה לפסיכולוג הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו, ולנפגע העבירה או למי מטעמו – הזדמנות להביע את עמדתו בפניה:

³ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

(1) מועד קבלת הדיווח מהפסיכולוג על הרשעתו כאמור בסעיף קטן (א)(2) או מועד קבלת בקשת הפסיכולוג כאמור באותו סעיף קטן ;

(2) המועד שבו נודע למנהל או לוועדת התלונות על ההרשעה ;

(3) מועד קבלת הודעה מבית המשפט לפי סעיף 46א(ב) בדבר הרשעתו של הפסיכולוג.

(ה) המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפי בקשת ועדת התלונות, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ד) לתקופה נוספת אחת בלבד שלא תעלה על שלוש ימים ; החלטת המנהל כאמור בסעיף קטן (ב) תתקבל בתוך 14 ימים מיום קבלת המלצת הוועדה.

(ו) החליט המנהל בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) על השעיה לתקופה נוספת או על הגבלת תחומי עיסוקו של הפסיכולוג לתקופה שקבע, תעמוד החלטתו בתוקפה עד תום התקופה שקבע או עד להחלטת ועדת המשמעת בעניינו של הפסיכולוג לפי סעיף 43, לפי המוקדם ; שינוי החלטה כאמור ייעשה על פי המלצת ועדת התלונות ובהתאם להוראות סעיף קטן (ד) ו-(ה).

(ז) פסיכולוג רשאי לבקש מהמנהל להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה, ובלבד שההשעיה תעמוד בתוקפה עד להחלטת המנהל לפי סעיף קטן (ב).

(ח) החל דיון משמעתי בעניינו של הפסיכולוג לפי סעיף 41 טרם ההרשעה, רשאי המנהל להורות כי ועדת המשמעת היא הוועדה שתמליץ לו לעניין החלטה לפי סעיף קטן (ב).

(ט) הוראות סעיף זה לא יחולו אם ניתנה בעניינו של הפסיכולוג החלטה לפי סעיף 39 להאריך את תקופת ההשעיה עד לסיום הדיון המשמעתי."

הוספת סעיף 46א. 4. אחרי סעיף 46 לחוק העיקרי יבוא :

"הודעה על הרשעת 46א. (א) הורשע פסיכולוג בכל עבירה שהיא, יודיע פסיכולוג בית המשפט על כך מיד למנהל ויעביר אליו העתק של כתב האישום והעתק של הכרעת הדין וגזר הדין.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הורשע פסיכולוג מורשה בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, יפעל בית המשפט כאמור באותו סעיף קטן כבר עם הכרעת הדין; לעניין זה, "הורשע" ו"עבירת מין" – כהגדרתם בסעיף 39א(א).

תחילה ותחולה 5. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על פסיכולוג שהורשע מיום התחילה ואילך; לעניין זה, "הורשע" – כהגדרתו בסעיף 39א(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה למנוע מפסיכולוג שהורשע בעבירות מין להמשיך ולעסוק בפסיכולוגיה לאחר הרשעתו עד שתתקבל החלטה על נקיטת אמצעי משמעת בעניינו.

על פי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), ברירת המחדל היא שפסיכולוג שהורשע בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, רשאי להמשיך ולקבל מטופלות ומטופלים, אף אם נפתח כנגד אותו פסיכולוג הליך משמעת.

החוק קובע כי פסיכולוג שהורשע כאמור יושעה לפני סיום ההליך המשמעתי בעניינו רק אם ועדת התלונות ראתה צורך להשעותו והביאה את עניינו לפני מנכ"ל משרד הבריאות, אשר רשאי, אם שוכנע בנחיצות ההשעיה, להשעותו מעיסוקו. כלומר, השעיה של פסיכולוג שהורשע בעבירת מין היא אינה תוצאה ישירה של הרשעה בעבירת מין והיא נתונה לשיקול דעתם של שני גורמים שונים.

בנוסף, אין כיום הוראה בחוק אשר מורה למערכת בתי המשפט לדווח למשרד הבריאות על הרשעה של פסיכולוג, מה שמקשה על משרד הבריאות לפעול באופן מיידי על מנת להגביל את רישונו.

מצב משפטי זה מוביל, בין היתר, לכך שפסיכולוגים אשר הורשעו בבית המשפט בביצוע מעשה של עבירת מין, ממשיכים ומקבלים מטופלים ומטופלות באופן אשר מסכן אותם ועלול להרחיב את מעגל הנפגעים והנפגעות ומסכן את הציבור.

לפיכך, מוצע לתקן את הוראות החוק ולקבוע שכאשר בית המשפט מרשיע פסיכולוג בפגיעה או בהטרדה מינית, הוא יושעה מעיסוקו מיד עם הכרעת הדין בעניינו ועד להחלטת מנכ"ל משרד הבריאות בעניינו או עד להחלטת ועדת המשמעת לפי סעיף 43, לפי המוקדם.

מוצע שהמנכ"ל יחליט על פי המלצת ועדת התלונות, אם לבטל את ההשעיה, להאריך את תקופת ההשעיה לתקופה נוספת שיקבע או להגביל את תחומי עיסוקו של הפסיכולוג לתקופה שיקבע. להרכב ועדת התלונות יתווסף נציג בעל הכשרה, ידע וניסיון בתחום הפגיעות המיניות. כמו כן, בהרכב ועדת

המשמעת וועדת התלונות תכהן אישה אחת לפחות. ועדת התלונות תעביר את המלצתה לעניין ההשעיה למנכ"ל רק לאחר ששמעה את טענותיו של הפסיכולוג ושל נפגע העבירה. ההמלצה תוגש בתוך חודש ממועד קבלת הדיווח מהפסיכולוג על הרשעתו, ממועד שבו נודע למנכ"ל או לוועדת התלונות על ההרשעה או ממועד קבלת הודעה מבית המשפט בדבר הרשעתו של הפסיכולוג.

כמו כן, מוצע כי בית המשפט יודיע למנכ"ל על הרשעה של פסיכולוג בכל עבירה שהיא ויעביר אליו העתק של כתב האישום והעתק של הכרעת הדין וגזר הדין – ובמידה וההרשעה היא בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית – יפעל בית המשפט כבר בשלב הכרעת הדין.

הצעת חוק זו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי למניעת פגיעות והטרדות מיניות בחדר הטיפולים – מרחב אשר נועד להיות בטוח, מוגן ומאפשר פתיחות. הצעת חוק זו נועדה למנוע את ניצולו לרעה של מרחב זה ולשמור על ביטחונם וביטחונן של מטופלים ומטופלות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (4001/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/4001/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)